

MEDIO DE CONTROL
DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA EN EL SERVICIO
Muerte Violenta de Soldado

Señores:
Honorables Magistrados
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE.....
E.S.D.

....., mayor de edad, con domicilio en la ciudad de
identificado con la cédula de ciudadanía No. de, abogado
titulado, portador de la tarjeta profesional No. del Consejo
Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de apoderado especial
de la Señora....., quien además me ha otorgado poder en
representación de sus menores hijos y, según mandato
adjunto, ante ustedes, con todo respeto presento **Medio de Control de
Reparación Directa por Falla en el servicio**, contra La NACIÓN
COLOMBIANA-MINISTERIO DE DEFENSA representado por el Ministro
de Defensa, Doctor, o por quien lo reemplace o haga
sus veces, para que, previos los trámites de que trata los Arts. 168 y
siguientes, del NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY
1437 DE 2011), con citación e intervención del señor agente del ministerio
público, se sirvan hacer en sentencia de mérito, las siguientes
declaraciones y condenas:

PRETENSIONES

1. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la
NACIÓN (Ministerio de Defensa), de los perjuicios causados a los
demandantes con motivo de la muerte de....., ocurrida
con fechaen el municipio de, departamento de
....., como consecuencia de los disparos recibidos del soldado
del Ejército Nacional
.....
2. Condenar a LA NACIÓN (Ministerio de Defensa), a pagar al
demandante, el equivalente en pesos dePESOS según su
precio internacional certificado por el Banco de la República a la
fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

3. Condenar a LA NACIÓN (Ministerio de Defensa), a pagar a favor de , los perjuicios materiales sufridos con motivo de la muerte de su hijo, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación: 1- El salario mínimo legal vigente al, o sea la suma de (\$.....) pesos mensuales mas un veinticinco (25%) de prestaciones sociales.
2- La vida probable del demandante, y la edad de veinticinco (25) años de la víctima, según las tablas de supervivencia aprobadas por la Superintendencia Bancaria.
3- Actualizada dicha cantidad según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre el, y el que exista cuando se produzca el fallo de segunda instancia o el auto que liquide los perjuicios materiales.
4- La fórmula de matemáticas financieras aceptada por el Honorable Consejo de Estado, teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada y la futura

HECHOS Y OMISIONES

1. (madre de la víctima) nació el, se casó con, el día 27 de junio de 1964. 2- Dentro del anterior matrimonio nacieron: con fechas, respectivamente.
2. El señor (padre de la víctima) murió el
3.(víctima) tenía muy buenas relaciones de cariño, afecto y ayuda mutua con su madre y sus hermanos, además vivía con ellos bajo el mismo techo en la ciudad de, antes de ingresar al Ejército Nacional.
4.(víctima) ayudaba económicamente a su madre en el sostenimiento de su hogar, con tal fin trabajaba y ganaba en promedio el salario mínimo para esa época, o sea la suma de, (\$.....) pesos mensuales.
5. El joven..... (víctima) entró a prestar el servicio militar en y estaba adscrito al Batallón, con sede en
6. Un contingente del Batallón..... de se desplazó en los últimos días del año de al municipio de departamento de
7. El día a las, dentro de la base militar del municipio de, el soldado..... se acercó a su compañero..... (víctima) y le reclamó porque le había encontrado unos elementos de

intendencia que se habían perdido. El soldado lo amenazó y el soldado..... (víctima) le contestó que cuando quiera se iban a las manos. Luego el soldado..... se retiró y momentos después regresó con su fusil de dotación y descargó siete proyectiles en la humanidad de la víctima soldado.....

8. Que con ocasión de los disparos la víctima soldado....., falleció instantáneamente en las instalaciones de la base militar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1- Sustantivos:

-Artículos 2,11, 90 y 224 de la Constitución Política de Colombia.
-Artículos 2341,2344, 2347, 2349, 2352, 2356, 2358 del Código Civil y demás normas concordantes.

2-Formales de la Demanda:

Arts. 162 al 167 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

3-Procesales Generales:

Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

4-Procesales Particulares:

Art. 140 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

Estando el ente estatal investido de potestad para regular y proteger la vida en sociedad, al no satisfacer ni cumplir cabalmente su obligación constitucional y causa lesión o daño determinado, como realmente aconteció en el presente caso, queda comprometida su responsabilidad pública, naciendo la obligación concomitante de reparar los perjuicios ocasionados con el incumplimiento de los deberes fundamentales que le traza la norma supra legal.

PETICIÓN DE PRUEBAS

Objeto de las pruebas: El objeto de la prueba es demostrar los mismos hechos de la demanda. Con la evacuación de las diligencias que más adelante se señalarán, se requiere probar las afirmaciones fácticas de la demanda y el carácter cierto de ellas. La doctrina se ha encargado de manifestar que en el proceso contencioso-administrativo “el objeto de la prueba está constituido por los actos, los hechos y las operaciones administrativas que dentro del juicio deben verificarse o investigarse”

Para que se tengan como pedidas dentro del término de fijación en lista, comedidamente solicito se decreten, practiquen y tengan las siguientes:

1. Documentales

a) Las que se acompañan con la demanda, relacionadas en el acápite anexos, y las allegadas con posterioridad.

b) Que se oficie al jefe de archivo del Instituto de Medicina Legal..... (Dirección), para que con destino al proceso se remita copia o fotocopia auténtica de la necropsia num. ..., o autopsia practicada al cadáver del señor....., (en forma completa y legible).

c).....

d).....

2. Testimoniales:

Se sirva citar al Despacho, previa fijación de fecha y hora, a los señores.....y....., domiciliados en la ciudad de..... y residentes en..... (Dirección), para que depongan sobre los hechos.

3. Las que el señor Juez Magistrado ponente considere procedentes para un mejor proveer.

COMPETENCIA Y CUANTÍA

De acuerdo a lo estipulado en el Numeral 6 del artículo 152 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), son ustedes

competentes para conocer de este asunto, en primera instancia, por la naturaleza de la acción, por razón del territorio donde se produjo el hecho, y por la cuantía que se deriva, determinada de acuerdo al Art. 157 del NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011) y cuya estimación razonada es:

**A). CONCEPTOS POR
PERJUICIOS MATERIALES**

VALOR

1. Daño emergente:

Gastos funerarios

\$

El señor..... (occiso),
estaba sosteniendo y velando
por la subsistencia de su
madre, obligación que está
truncada por el acaecimiento
del infortunado y lamentable
hecho, por lo cual la entidad
demandada deberá resarcir el
valor que con la conducta
imputada impidió se sirviera
ésta, resultando, en
consecuencia, un interés
legítimo que permite calificar el
perjuicio como cierto y directo.
Tomando como base desde la
fecha de ocurrencia del hecho
hasta la fecha de ejecutoria de
la sentencia o fallo definitivo
(aproximadamente
meses).

•

\$

•

\$ _____

Subtotal perjuicios daño emergente

\$

La anterior cantidad ha de actualizarse por causa de la depreciación de la moneda (o pérdida de poder adquisitivo); mediante la aplicación de la fórmula de las matemáticas financieras; desde (la fecha de acaecimiento del hecho)..... y el período transcurrido hasta la fecha de ejecutoria del fallo definitivo que le ponga fin a la presente demanda, lo anterior se proyecta a la fecha así:

Fórmula a utilizar:

$$\text{Valor. Actual} = (\text{IPC. FINAL} / \text{IPC.INICIAL}) * \text{Capital}$$

2. Lucro cesante:

- Al no haber percibido el dinero oportunamente (en la cantidad sin actualizar), produce un interés moratorio que debe resarcirse por la entidad contratante desde [la fecha de acaecimiento del hecho)hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia (la tasa de interés será la fijada trimestralmente por la superfinanciera), lo anterior se proyecta a la fecha así:

- Indemnización futura (manifestación de lucro cesante por daño futuro):

De no haberse producido la muerte del señor..... , habría sobrevivido, de acuerdo con el promedio de vida que certifica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, hasta los sesenta y ocho (68) años de edad y velado durante ese lapso por la subsistencia, sin que nada le faltare a su mamá, pues ésta era una obligación que estaba cumpliendo y seguiría cumpliendo en virtud de su responsabilidad y consagración, resultando por tanto un interés directo que nos permite calificar el perjuicio inequívocamente como cierto.

(Establecida la edad del occiso y de la mamá para liquidar la indemnización, se toma la supervivencia menor). La mamá cuenta con..... (....) años de edad. Sobre la suma de \$.....mensuales.

**RESUMEN DE CONCEPTOS
POR PERJUICIOS MATERIALES**

VALOR

1. Daño emergente actualizado:	\$
2. Lucro cesante:	\$
3. Indemnización futura	\$
Suma total de los Perjuicios Materiales	\$

**B). CONCEPTOS
POR PERJUICIOS MORALES**

VALOR

1. Objetivados:

\$

•

2. Subjetivos:

• En.....

\$

**Suma total de los Perjuicios
Morales**

\$

**RESUMEN DE
PERJUICIOS**

VALOR

1. Materiales:

\$

2. Morales:

\$

3. Indemnización futura

\$

Suma total de Indemnización

\$

NOTIFICACIONES

Entidad demandada, en.....

Demandante, en.....

Para los efectos del artículo 303 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), notifíquese al señor agente del ministerio público.

Apoderado, en.....

ANEXOS DE LA DEMANDA

Me permito allegar:

1) Poder legalmente conferido por los demandantes para actuar.

- 2) Registro civil de nacimiento del señor..... (Occiso).
- 3) Certificado de defunción, de la Notaría del Círculo de ...
- 4) Acta de levantamiento del cadáver.
- 5) Certificado de necropsia núm..... , practicada al cadáver del señor...
- 6) Registro civil de nacimiento de La Señora.....
- 7) Certificación del DANE sobre promedio de edad en Colombia.
- 8) Declaraciones extrajuicio de.....y.....
- 9) Recibos de gastos funerarios por valor de \$.....
- 10) Otros.....
- 11) copias en medio magnético y físico de la demanda y sus anexos para la notificación a las partes, en este caso al _____, al Agente del Ministerio Público Delegado y a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.

De los Honorables Magistrados,

Atentamente,

CC. No.....de.....
T.P No.....del C S J